SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1113498 - MA (2026/0286456-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
IMPETRANTE	:	JOUGLAS MODESTO DIAS LOPES JUNIOR
ADVOGADO	:	JOUGLAS MODESTO DIAS LOPES JUNIOR - PI021504
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE	:	VANILSON GABRIEL ALCANTARA DE MORAES
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. *HABEAS CORPUS*. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JULGAMENTO VIRTUAL SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR QUE SE IMPÕE.
Ordem concedida.

DECISÃO

Trata-se de *Habeas Corpus* com pedido de liminar impetrado em favor de VANILSON GABRIEL ALCANTARA DE MORAES, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.

Segundo consta nos autos, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013. A decisão de pronúncia foi ratificada pela Corte estadual, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito da defesa, em acórdão já transitado em julgado (certificação em 23/2/2026).

O impetrante afirma não ter sido cadastrado no sistema PJe do Tribunal e, consequentemente, não teria sido intimado da pauta de julgamento do Recurso em Sentido Estrito nem do acórdão respectivo, ressaltando que a intimação teria sido dirigida apenas à Defensoria Pública do Estado do Maranhão, patrona do corréu.

Edição nº 447 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 24 de setembro de 2026 Publicação: sexta-feira, 25 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60257556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2026 21:48:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2026. Código de Controle do Documento: 08428916-ccf9-4d91-88d7-cafcf474b036

Relata que, em 18/3/2026, peticionou suscitando a nulidade do referido julgamento por ausência de intimação válida e que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Timon/MA deixou de apreciar a matéria no dia 28/4/2026, determinando a remessa dos autos à 3ª Câmara Criminal do TJMA.

Na sequência, registra que, em 1°/7/2026, a Relatora do Recurso em Sentido Estrito, alegando o exaurimento da jurisdição do órgão julgador de 2º grau, também deixou de enfrentar a questão e devolveu os autos à origem.

Sustenta o cabimento do *Habeas Corpus* originário no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, I, *c*, da Constituição Federal, pois aponta como autoridade coatora a 3ª Câmara Criminal do TJMA.

Aduz que não se trata de sucedâneo recursal, pois haveria flagrante ilegalidade e ausência de via ordinária útil, dado que o Juízo de primeiro grau e a Câmara Criminal teriam declinado o exame da nulidade arguida, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Defende haver nulidade absoluta do julgamento do Recurso em Sentido Estrito por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da defesa constituída pelo ora paciente acerca da data da pauta e do acórdão proferido, o que teria impedido a sustentação oral.

Assevera que a certificação do trânsito em julgado, apoiada exclusivamente no decurso do prazo dirigido à Defensoria Pública, que presta assistência apenas ao corréu, não supriria a exigência de intimação válida da defesa do paciente, tornando viciados os atos subsequentes e comprometendo a validade do processo.

Alega que o impasse gerado pelos sucessivos declínios de competência teria violado a inafastabilidade da jurisdição, bem como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, demandando intervenção desta Corte Superior.

Ressalta o *periculum in mora*, pois o paciente permanece preso, o processo encontra-se em fase avançada de preparação para o Júri e haveria iminência de designação de sessão, o que poderia acarretar prejuízo grave e irreversível caso o julgamento ocorra sem sanear a nulidade.

Requer, liminarmente, a suspensão do curso da Ação Penal n. 0807195-95.2022.8.10.0060, especialmente da realização da sessão do Tribunal do Júri, até o julgamento definitivo deste *writ*.

Edição nº 447 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 24 de setembro de 2026 Publicação: sexta-feira, 25 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60257556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2026 21:48:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2026. Código de Controle do Documento: 08428916-ccf9-4d91-88d7-cafcf474b036

No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito n. 0807195-95.2022.8.10.0060, com a realização de novo julgamento e intimação regular da defesa constituída. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinado à 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão que aprecie o mérito da nulidade arguida.

Às fls. 56/64, foi protocolada petição da defesa para informar a superveniência de fato relevante, que afirma tornar concreto o risco de dano grave e de difícil reparação suscitado na inicial da impetração, consubstanciado na designação da data para a realização da sessão do Tribunal do Júri, tendo sido destacado o que segue (fls. 57/58):

> Com a designação da sessão de julgamento popular para o dia 21 de outubro de 2026, o paciente corre o risco iminente de ser submetido ao Tribunal do Júri, por imputação de homicídio duplamente qualificado em concurso com organização criminosa, com base em acórdão cuja nulidade absoluta é objeto do presente writ, antes que esta Corte Superior tenha a oportunidade de apreciar o mérito da controvérsia.
>
> Caso o julgamento em plenário se realize antes do exame da nulidade arguida, todos os atos processuais subsequentes, incluindo a própria sessão do júri, restarão praticados sobre base processual viciada, consumando-se prejuízo irreversível à defesa técnica e ao devido processo legal, na medida em que eventual reconhecimento posterior da nulidade não teria o condão de desfazer os efeitos já produzidos pelo julgamento popular.

Reitera, assim, a necessidade de exame da pretensão sumária com urgência, para determinar a suspensão, notadamente, da **sessão de julgamento agendada para o dia 21/10/2026**, até o julgamento definitivo do presente *mandamus*.

A liminar foi indeferida pela Presidência desta Corte (fls. 65/67).

As instâncias originárias prestaram informações (fls. 73/74 e 84).

Ouvido, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do *writ* ou, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 87/91).

É o relatório.

É evidente o constrangimento ilegal no caso.

Conforme se extrai das informações prestadas pelo magistrado de piso (fls. 73/74):

> ***Em 28 de fevereiro de 2025****, o Colegiado da VECCO* ***proferiu decisão de pronúncia*** *(ID 141907171), submetendo os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio duplamente qualificado e organização criminosa.*
>
> *Irresignados,* ***ambos os acusados interpuseram Recurso em Sentido Estrito (IDs 144724311 e 145391090), os quais foram declarados tempestivos em 04/04/2025****. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por sua Terceira Câmara Criminal, negou provimento ao recurso em 16 de dezembro de 2025 (ID 172833681), mantendo a pronúncia.* ***O trânsito em julgado do acórdão foi certificado em 23 de fevereiro de 2026 (ID 172833686)****.*

Nos informes prestados, verifica-se a omissão quanto à regularidade de cadastramento e de intimação da pauta de julgamento do Recurso em Sentido Estrito, o que teria inviabilizado a manifestação das partes e a formulação de pedido para sustentação oral.

Ao que consta, a única intimação durante o julgamento do Recurso em Sentido Estrito foi dirigida exclusivamente à Defensoria Pública do Estado do Maranhão, patrona do corréu Rafael Azevedo dos Santos, em 01/09/2026, dando ciência do teor do acórdão disponibilizado em 17/12/2025. Verifica-se, ainda, despacho disponibilizado em 29/8/2025, determinando a retificação da autuação e demais registros referentes ao referido feito, para o fim de cadastramento, sem qualquer menção ao requerente e ao seu advogado.

Em 16/12/2025, o Tribunal de origem realizou o julgamento virtual do Recurso em Sentido Estrito n. 0807195-95.2022.8.10.0060, sem a intimação prévia da defesa constituída pelo paciente acerca da data da sessão de julgamento.

Essa falha evidencia prejuízo ao direito de defesa, já que, de acordo com os normativos internos do Tribunal, a parte pode apresentar oposição ao julgamento em sessão virtual e formular pedido de sustentação oral em audiência, mediante petição protocolada no prazo de 5 dias úteis, contados da publicação da distribuição dos autos, a qual, para esse fim específico, serve como intimação (AgRg no REsp n. 2.036.737/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/3/2023).

Em outras palavras, caracteriza flagrante constrangimento ilegal a ausência de intimação do defensor acerca do julgamento do recurso, o que torna nulo o acórdão proferido, por cerceamento de defesa.

No mesmo sentido: HC n. 441.103/PI, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019; HC n. 987.833/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Em face do exposto, **concedo** a ordem para declarar a nulidade do acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0807195-95.2022.8.10.0060, desconstituindo o trânsito em julgado do feito, a fim de que o referido recurso seja novamente julgado, agora com a prévia intimação pessoal do defensor constituído da data da sessão de julgamento, com recomendação de celeridade no julgamento do feito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Intime-se o Ministério Público estadual.

Publique-se.

Brasília, 22 de setembro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Edição nº 447 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 24 de setembro de 2026 Publicação: sexta-feira, 25 de setembro de 2026
Documento eletrônico VDA60257556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2026 21:48:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2026. Código de Controle do Documento: 08428916-ccf9-4d91-88d7-cafcf474b036